

「직업능력정책 관련 법령에 따른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침안(예규)」 제정 계획

1

개정 내용

- 국민권익위원회는 과태료 부과 시 가중처분 기준의 명확화를 관계 부처에 요구

< 행정제재 가중처분 기준 명확화 방안 (국민권익위원회, '21.2.22) >

- 가중처분 규정이 모호·복잡하여 행정청의 자의적 집행과 국민의 권리침해가 우려됨에 따라 국민의 권익구제를 위해 명확한 규정을 마련하여 960여개 규정을 개정할 것을 39개 중앙행정기관에 제도개선 권고
 - 일정기간 같은 위반행위를 반복했다는 이유로 가중처분을 할 때에 기간의 기산점, 적용시점, 가중방식 등을 명확히 규정하여 과잉행정 및 권익침해 방지
 - 가중처분을 위한 방법·절차를 정하는 처분흐름도·예시도를 행정규칙에 규정함으로써 적용 혼란을 원천적으로 방지할 수 있어 제도개선 취지 달성 가능
- 이에 직업능력정책 관련 3개 법령에 대한 과태료의 가중처분 적용 순서도 및 예시를 규정하기 위해 예규 제정안 마련

< 과태료 가중처분 규정 >

법령명	조문	가중요건 기간	최종 차수
평생직업능력법 시행령	제53조 별표 5	1년	3차
숙련기술장려법 시행령	제35조 별표	1년	3차
국가기술자격법 시행령	제34조 별표 7	5년	3차

2

추진 경과

- 법제·규제·부패영향평가 심사(8.21~8.29) → 행정예고(8.31~9.11)
→ 발령·시행(9.22)